



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA

Seconda Sezione Civile

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati

dott. Maria Cristina Salvadori
dott. Mariacolomba Giuliano
dott. Pietro Iovino

Presidente
Consigliere Relatore
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. **864/2025** promossa da:

SOCIETA' EDITORIALE IL FATTO S.P.A. (C.F. 10460121006),
GIAN BATTISTA BARBACETTO (C.F. BRBGBT52C21F205J),
MARCO TRAVAGLIO (C.F. TRVMRC64R13L219G)

Tutti con il patrocinio dell'avv. MALAVENDA CATERINA e dell'avv. GIAMPAOLO MARIACHIARA

APPELLANTI

contro

MARCO MANCINI (C.F. MNCMRC60R03C265K), con il patrocinio dell'avv. DE MIRANDA PAOLO e dell'avv. PANELLA LUGI ANTONIO PAOLO

APPELLATO

CONCLUSIONI

Per gli appellanti:

<<in principalità:

- in riforma della sentenza di primo grado e segnatamente dei capi da 8) a 12) di cui ai punti da a) a f) del dispositivo, per i motivi dedotti nell'atto di citazione in appello, rigettare, perché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate, tutte le domande ex adverso proposte e, per l'effetto, condannare l'appellato alla restituzione, integralmente o nella misura che risulterà in eccesso a seguito della riforma, alla SEIF che l'ha anticipata, della somma, incassata in forza della sentenza di primo grado, con rivalutazione e interessi da applicare come nella sentenza di primo grado;

- in ogni caso, condannare l'appellato alla rifusione di compensi e spese legali relativi al giudizio di primo grado in favore degli appellanti;

in subordine:

in riforma del capo 11) di cui al punto f) del dispositivo della sentenza impugnata, disporre la pubblicazione del solo dispositivo della sentenza per una volta nelle pagine interne del quotidiano e della motivazione per tre giorni sul sito.

Con vittoria di spese, competenze e compensi di causa del presente grado giudizio, oltre accessori di legge.>>

Per l'appellato:

<<Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria o diversa istanza, eccezione o deduzione - revocare la sospensione della sentenza n. 226/2025 del Tribunale Civile di Ravenna pubblicata il 05.04.2025 concessa limitatamente al capo f) del dispositivo;

- rigettare le domande tutte svolte dalla società Editoriale Il Fatto S.p.A. in persona del legale rappresentante protempore, dal Dott. Travaglio Marco e dal Dott. Barbacetto Gian Battista, perché infondate in fatto e in diritto per i motivi in narrativa, e conseguentemente confermare la sentenza per quanto impugnato da controparte;

in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio oltre spese forfettarie del 15% iva e contributi come per legge>>

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Mancini Marco, ex dirigente generale dello Stato con incarichi apicali nel Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), conveniva, dinanzi al Tribunale di Ravenna, Gian Battista Barbacetto, Marco Travaglio e la Società Editoriale il Fatto S.p.a., rispettivamente giornalista, direttore responsabile, ed editore, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni, quantificati in euro 250.000,00, derivati dai contenuti ritenuti diffamatori, dell'articolo intitolato "*Mancini insegna quel segreto di Stato che lo salvò due volte*" pubblicato sul giornale "Il Fatto Quotidiano" il 8.10.21, ed ottenerne la condanna al pagamento della riparazione pecuniaria ex art. 12 L. n. 47/1948, oltre che alla pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c..

Il Mancini esponeva che l'articolo, riguardante una lezione da lui tenuta presso l'Università di Pavia sul segreto di Stato, conteneva una rappresentazione non veritiera e denigratoria della sua immagine, di due vicende giudiziarie che l'avevano coinvolto e, segnatamente, quella relativa al c.d. caso Abu Omar e quella riguardante i c.d. dossieraggi illegali Telecom, lasciando lo scritto intendere, contrariamente alle risultanze processuali, che egli fosse colpevole dei reati a lui ascritti per entrambe le vicende, e che si fosse poi salvato dalle relative condanne solo grazie al segreto di Stato.

Si costituivano i convenuti che contestavano la fondatezza della domanda, invocando l'applicazione della scriminante dell'esercizio del diritto di critica.

Con sentenza n. 226/25 il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda. Il primo giudice riteneva che con riguardo al c.d. caso Abu Omar risultasse legittimamente esercitato il diritto di critica rispondendo l'articolo ai requisiti di verità, interesse pubblico e continenza; riteneva, invece, l'articolo diffamatorio, e non scriminato dal diritto di critica per mancanza del (solo) requisito della verità, nella parte riguardante la vicenda dei c.d. dossieraggi illegali Telecom, e condannava quindi i convenuti in solido al risarcimento del danno, liquidato in euro 12.000,00, con ordine di pubblicazione del dispositivo della sentenza.

Avverso tale sentenza proponevano appello i convenuti chiedendo in via principale il rigetto della domanda del Mancini anche per la parte accolta dal Tribunale, o, quanto meno, la modifica delle modalità di pubblicazione della sentenza.

Costituitosi il convenuto per resistere all'impugnazione, con ordinanza del 21.11.2025 la Corte accoglieva l'istanza ex art. 283 cpc limitatamente -come da richiesta- all'ordine di pubblicazione della sentenza.

In esito dell'udienza del 24.3.2026, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione.

2) E' opportuno riportare il testo dell'articolo oggetto di causa: <<*Mancini insegna quel segreto di Stato che lo salvò due volte: “Paradossale la lezione sul segreto di Stato tenuta ieri da Marco Mancini all'università di Pavia. Parlando di corda in casa dell'impiccato, l'ex agente segreto Mancini ha citato istituzioni, codici, articoli e commi, senza mai fare alcun riferimento esplicito al sequestro di persona per cui è stato condannato a 9 anni da una Corte d'appello, per poi essere proscioltto dalla Cassazione proprio grazie al segreto di Stato. E poi di nuovo salvato, sempre dal segreto di Stato, per i dossieraggi illegali Telecom. Mancini, l'uomo che fu salvato due volte (dal segreto di Stato), diventa professore di segreto di Stato. Come se Franco Freda (assolto per la strage di piazza Fontana) fosse chiamato all'università a far lezione su piazza Fontana.*

Nell'aula non è mai risuonato il nome della vittima, Abu Omar, sequestrato nel 2003 a Milano da un gruppo della Cia con l'appoggio di Mancini e del Sismi (il servizio segreto militare) di Niccolò Pollari e poi portato in Egitto dove fu per mesi torturato. Il pensiero va a un illustre docente della stessa università di Pavia, il professor Vittorio Grevi, che fino alla fine della sua vita criticò, con raffinati argomenti giuridici, l'allargamento dei confini del segreto di Stato che salvò Pollari e Mancini. Ma nessuno li ha ricordati ieri. Ecco allora almeno i fatti, dimenticati nella lezione-autodifesa dell'ex agente del Sismi e poi dirigente del Dis (l'agenzia che coordina i servizi di sicurezza per l'interno e per l'estero, andato in pensione dopo lo strano incontro segreto in autogrill con Matteo Renzi). Mancini è prosciolto, grazie al segreto di Stato, in primo grado e in appello dall'accusa di sequestro di persona. Svolta in Cassazione: proscioglimento annullato perché il segreto di Stato non può mai coprire un fatto-reato. Così il nuovo processo d'appello nel 2013 condanna Mancini a 9 anni di reclusione e Pollari a 10. Ma intanto il segreto di Stato sul caso Abu Omar è confermato dai governi che si succedono (Prodi, Berlusconi, Monti, Letta, Renzi), che aprono conflitti d'attribuzione tra poteri dello Stato, ricorrendo alla Corte costituzionale contro pm e giudici. La sentenza della Corte nel 2014 estende il segreto di Stato ai documenti del processo Abu Omar, sostenendo che copre non un fatto-reato, ma gli assetti interni dei servizi di sicurezza e i loro rapporti con la Cia. La Cassazione a questo punto non può che prendere atto della pronuncia della Consulta e annullare le condanne a Mancini, Pollari e altri tre agenti del Sismi: improprocessabili per segreto di Stato. Sarà la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo (Cedu), nel 2016, a stabilire che l'Italia ha violato cinque diritti sanciti dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo: la proibizione di trattamenti umani degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto a effettivi rimedi giudiziari, il diritto al rispetto della vita familiare. "Le autorità italiane erano a conoscenza che Abu Omar era stato vittima di un'operazione di extraordinary rendition cominciata con il suo rapimento in Italia e continuata con il suo trasferimento all'estero", scrive la Cedu; nonostante ciò, "l'Italia ha applicato il

legittimo principio del segreto di Stato in modo improprio e tale da assicurare che i responsabili del rapimento, della detenzione illegale e dei maltrattamenti ad Abu Omar non dovessero rispondere delle loro azioni". La sentenza di Strasburgo riconosce il buon lavoro dei magistrati, i pm di Milano Ferdinando Pomarici e Armando Spataro e i giudici che hanno condannato: "Nonostante gli sforzi degli inquirenti e giudici italiani, che hanno identificato le persone responsabili e assicurato la loro condanna, questa è rimasta lettera morta a causa del comportamento dell'esecutivo". Ma tutto ciò gli studenti del professor Alessandro Venturi, che ha invitato Mancini in cattedra, non lo hanno sentito. Hanno sentito disegnare una confusa e vecchia visione dello Stato panopticon (come il carcere di Santo Stefano, o meglio di Bentham) che tutto vede senza essere visto. Hanno sentito parlare di diritto alla difesa da garantire a tutti (anche ad Abu Omar torturato in Egitto?). Hanno sentito proclamare il divieto al testimone di violare il segreto di Stato (ma Mancini era imputato, non testimone, e la Costituzione garantisce sopra tutto il diritto alla difesa). La Cosa più insopportabile era l'atteggiamento vittimista che aleggiava nell'aula di Pavia: "Dobbiamo saper andare contro il pensiero unico, superare il mainstream e gli attacchi della stampa", dicevano. Davvero curioso, in bocca a chi, difeso da quasi tutta l'informazione, è saldamente al centro del potere – il potere vero, forte, intoccabile, armato, segreto – che lo ha due volte salvato incrinando delicatissimi equilibri istituzionali e obbedendo a fortissime alleanze internazionali. Alla fine, il panopticon ha vinto.>>.

In mancanza di appello incidentale, oggetto di controversia rimane solo la parte dell'articolo che riguarda i c.d. dossieraggi illegali; per quanto riguarda il caso Abu Omar, il Tribunale ha ritenuto che rispondesse al canone della verità la tesi del giornalista per la quale il Mancini sia stato assolto a causa del segreto di Stato (p. 9).

Del pari coperto dal giudicato è che l'articolo in ogni sua parte rispetti i canoni della continenza (anche, come stabilito dal Tribunale, per quanto riguarda il paragone con Franco Freda ed il riferimento al panopticon) e dell'interesse pubblico.

Con il primo motivo, parte appellante lamenta <<la violazione di legge e/o dei principi in tema di esercizio del diritto di critica avendo il giudice a quo fondato la condanna su un'interpretazione non consentita dell'articolo e del pensiero del giornalista>>: il Tribunale, sostiene, ha erroneamente individuato nell'articolo l'affermazione -da sottoporre al vaglio di veridicità- che il segreto di stato avrebbe salvato il Mancini da una sicura condanna per i reati correlati ai dossieraggi illegali, laddove tale affermazione invece mancava, essendo il "salvataggio" riferito alla sottoposizione del Mancini al processo penale, nella completezza del suo iter.

Il motivo è fondato.

Occorre premettere che come insegna la S.C., in tema di diffamazione a mezzo stampa, l'aggressione alla dignità comune o sociale della persona può essere individuata sia nel contenuto delle espressioni usate, sia nella sola forma, se intrinsecamente offensiva; nell'una e nell'altra prospettiva, però, l'interpretazione della frase deve essere obiettiva e concreta, e non suggestiva ed astratta, di modo che possa accertarsi la coincidenza dell'opinione personale dell'offeso, con il comune sentire in ordine all'offensività delle espressioni incriminate. Non è dunque consentito al giudice integrare il pensiero dall'agente se manifestato con completezza e senza insinuazioni, né ricercare conclusioni negative, forzando, in malam partem, i limiti formali e concettuali risultanti dal senso palese e dal tenore espressivo, grammaticale e sintattico delle frasi. In altre parole, l'offensività dello scritto non può essere ravvisata surrettiziamente, per effetto della attribuzione all'agente/dichiarante di intenzioni offensive che non sono, però, ricavabili dai concetti espressi e dalle parole usate secondo le caratteristiche e la comprensione del lettore medio, ossia di un soggetto comunque perspicace e capace di individuare il reale significato delle espressioni utilizzate nel contesto narrativo. A ragionare diversamente, infatti, si finirebbe per reprimere le intenzioni solo possibili, ritenute sottostanti a frasi pronunciate o scritte, e non, come invece si deve, l'esternazione materiale percepibile del pensiero che si è in concreto e nella realtà realizzata (v. Cass. pen. 1365/2022, C503/23, 11928/98 e 503/23).

Orbene, nel caso in esame, il Tribunale ha basato la decisione sul convincimento che l'espressione "salvato dal segreto di Stato" implichi <<*necessariamente*>> che, stando all'articolo, il Mancini non sarebbe stato condannato quanto ai c.d. dossieraggi illegali solamente grazie al segreto di Stato, di cui dunque era colpevole, tesi, questa, non fondata su fatti veri né putativamente tali.

Ad avviso di questa Corte, il convincimento del Tribunale è però il frutto di una interpretazione contraria ai principi sopra richiamati, in quanto non confortata né dal dato letterale dell'articolo, né dal suo tenore complessivo, né dalla sua finalità.

Infatti, il Barbacetto non solo non ha scritto che il Mancini fosse colpevole dei reati a lui oggettivamente ascritti in relazione ad entrambe le vicende giudiziarie (caso Abu Omar e dossieraggio Telecom), né che si fosse salvato da una sicura condanna solo grazie all'apposizione del segreto di Stato, ma, per quanto riguarda i dossieraggi illegali, neppure ha veicolato altrimenti al lettore una simile, sottesa, affermazione.

L'articolo riporta innanzitutto il dato, la cui veridicità non è stata mai messa in discussione, che in entrambe le occasioni, compreso dunque il dossieraggio illegale, il processo si è concluso con una sentenza di proscioglimento.

Come sottolineato da parte appellante, non vi è dubbio che l'uso del termine "salvato" si attaglia tanto alla eventualità di una condanna, quanto alla sottoposizione al processo penale sino alla decisione nel merito, evento questo che è per chiunque oltremodo penoso e gravoso, e da cui normalmente si anela ad essere "salvati". Ha infatti un senso logico chiaro, e di immediata comprensione, l'affermazione: tizio, imputato di un certo reato, si è "salvato" (dal processo penale) grazie ad una amnistia, una depenalizzazione, un difetto di querela o di altra condizione di procedibilità, come il segreto di Stato apposto ad elementi di prova essenziali.

Lo stesso Tribunale correttamente inquadra poi i fatti storici narrati nell'ambito di una critica nei confronti della scelta del prof. Venturi, docente dell'Università di Pavia, di invitare a tenere un seminario sul segreto di Stato proprio il Mancini, scelta ritenuta dal giornalista inopportuna alla luce delle due vicende giudiziarie che lo avevano visto

coinvolto, come emerge chiaramente dall'articolo: <<*Mancini, l'uomo che fu salvato due volte (dal segreto di Stato) diventa professore di segreto di Stato. Come se Franco Freda assolto per la strage di Piazza Fontana) fosse chiamato all'Università a fare lezione su Piazza Fontana*>> .

Dunque, tenuto conto dell'oggettivo contenuto dello scritto e della sua espressa intenzione di criticare la scelta dell'Università di Pavia, deve darsi la giusta valenza all'espressione <<*salvato dal segreto di Stato*>> utilizzata dal giornalista, escludendo che la stessa sia tale da rappresentare il Mancini come colpevole dei delitti di cui ad entrambe le vicende per le quali è stato sottoposto a processo penale, e non invece come imputato "salvato" dalla sottoposizione al processo penale.

Alla prospettazione della colpevolezza del Mancini potrebbe pervenire il lettore medio in relazione al caso Abu Omar (come ritenuto dal Tribunale), del quale l'articolo procede ad una ricostruzione oltremodo puntuale, menzionando l'intervenuta condanna a 9 anni di reclusione dapprima comminata al Mancini, ma è da escludere che ciò possa sostenersi in relazione ai c.d. dossieraggi illeciti Telecom, rispetto ai quali l'articolo nemmeno menziona i delitti contestati al Mancini.

La circostanza che la vicenda dei dossieraggi sia appena accennata e del tutto genericamente, conforta infatti ulteriormente il convincimento che essa sia stata richiamata nell'articolo solo in quanto conclusasi - come la prima - con un proscioglimento in conseguenza dell'apposizione del segreto di Stato, incorrendosi altrimenti in quella interpretazione "in malam partem" che va invece scongiurata.

Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del Mancini, non può ritenersi che l'esplicito riferimento alla condanna riportata per il caso Abu Omar fosse il mezzo per far passare l'idea che anche per i dossieraggi illegali vi sarebbe stata, in mancanza del segreto di Stato, una condanna; tale tesi non è confortata da alcun elemento concreto percepibile dal lettore, ed è anzi smentita proprio dal fatto che, mentre dettagliatissimo è il resoconto delle vicende del caso Abu Omar, nulla si dice del procedimento relativo ai dossieraggi illegali, neppure i titoli di reato.

La percezione che si trae dal diverso modo con cui il giornalista ha fatto riferimento ai due casi è, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato, che si tratti di casi nei quali il segreto di Stato ha rilevato diversamente, nel senso che, se è probabile o, in tesi, certo che, senza il segreto di Stato, il Mancini sarebbe stato ritenuto colpevole per la vicenda Abu Omar (della quale si riportano moltissimi elementi), l'eventuale colpevolezza quanto ai dossieraggi illegali (di cui non si dice nulla) non potrà accertarsi in ragione dell'apposizione del segreto di Stato.

Né può dolersi l'appellato del fatto che nell'articolo non si sia dato compiuto resoconto delle vicende processuali relative ai dossieraggi illegali, atteso che lo scritto non riguardava la colpevolezza o meno del Mancini per quei fatti.

In conclusione, la menzione, all'interno del medesimo articolo, di entrambe le vicende si giustifica per i fatti oggettivi che esse sono accomunate dall'apposizione del segreto di Stato, e che hanno riguardato la stessa persona che -secondo il giornalista inopportuna- l'Università di Pavia ha chiamato a tenere una lezione sull'istituto processuale.

3) L'accoglimento del primo motivo di gravame determina l'assorbimento del secondo relativo alle modalità di pubblicazione della sentenza.

4) Il Mancini deve essere condannato alla restituzione di quanto percepito dai convenuti in esecuzione della sentenza di primo grado, con gli interessi ex art. 1281 c. 1 c.c. dalla data del pagamento sino al saldo, esclusa la rivalutazione trattandosi di debito di valuta.

5) Le spese di lite di entrambi i gradi devono essere poste a carico del soccombente e vengono liquidate, per l'appello, come da nota, e, per il primo grado, d'ufficio in difetto di nota, secondo i medesimi criteri indicati dagli appellanti per il gravame (valori medi per quattro fasi) con riferimento allo scaglione tariffario euro 52.000-260.000 stante l'entità del risarcimento come domandato in primo grado.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto da Gian Battista Barbacetto, Marco Travaglio e la Società Editoriale Il Fatto Spa avverso la sentenza del

Tribunale di Ravenna n. 226/2025 nei confronti di Marco Mancini, e per l'effetto, rigetta ogni domanda proposta dal Mancini;

condanna il Mancini alla restituzione dell'importo versatogli dai convenuti in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi ex art. 1284 c1 dal pagamento al saldo.

Condanna il Mancini a rifondere al Barbacetto, al Travaglio e alla Società Editoriale Il Fatto Spa le spese di lite di entrambi i gradi che liquida, complessivamente, per il primo grado in euro 14.103,00 per compensi, e per il secondo grado in euro 382,50 per anticipazioni ed euro 5.809,00 per compensi oltre al 15% dei compensi per spese generali, CPA ed IVA come per legge.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 14.4.2026.

Il Consigliere rel.

Mariacolomba Giuliano

Il Presidente

Maria Cristina Salvadori